

코스닥시장 불성실공시 신고 및 포상에 관한 기준

일부개정기준

1. 개정이유

- ☐ 불성실공시 신고자에 대한 동기 부여 및 제도 활성화 등을 위해
포상기준을 완화하고 포상금을 상향하고자 함

2. 주요내용

- ☐ 불성실공시 신고 포상기준 완화(제4조제1항, 제2항 전단)
 - 불성실공시법인 지정유예 또는 미지정의 경우 부과별점을 1점으로 간주하여 포상 포인트 산정*
 - * 현재는 불성실공시법인 지정유예 또는 미지정의 경우 포상금 지급대상에서 제외
 - 포상금 지급 확대를 위해 기간별 포상금 지급 최저한도(반기별 누적 포상 포인트 1포인트 이상) 제한 삭제
- ☐ 불성실공시 신고 포상금 상향(제4조제2항 전단)
 - 포상 포인트 당 포상금액 및 연간 지급 한도를 현행 대비 3배 상향*
 - * 포상 포인트 당 포상금액(10만원 → 30만원), 연간 지급한도 (200만원 → 600만원)

- ☐ 동일 신고자에 대한 포상금 지급 제한 사유 추가(안 제4조제3항)
 - 불성실공시 신고 및 포상 기준 완화에 따라 동일 신고자의 특정
상장법인에 대한 포상금 지급 제한 사유에 불성실공시법인 지정
유예 또는 미지정도 포함

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : 리스크관리부 심사(심사연번호 : 제24 - 69호)
- ☐ 기타 : 신·구조문대비표

코스닥시장 불성실공시 신고 및 포상에 관한 기준 일부개정기준

코스닥시장 불성실공시 신고 및 포상에 관한 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조를 다음과 같이 한다.

제4조(포상기준) ① 거래소는 신고내용과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 호에서 정하는 방법으로 포상 포인트를 산정한다.

1. 신고자가 공시의무 위반사실을 신고한 코스닥시장상장법인(이하 이 조에서 ‘신고대상법인’이라 한다)이 불성실공시법인으로 지정된 경우 : 규정 제32조에 따라 부과된 벌점(규정 제34조에 따른 공시위반제재금으로 대체부과된 벌점을 포함한다)을 포상 포인트로 한다.
2. 신고대상법인이 불성실공시법인으로 지정예고 되었으나 지정유예 또는 미지정된 경우 : 포상 포인트 1 포인트를 부여한다.

② 거래소는 매 반기마다 신고자의 누적 포상포인트를 1 포인트당

30만원(0.5포인트는 15만원)으로 산정한 포상금(세후를 기준으로 하되 연간 총 포상금은 600만원을 초과할 수 없다)을 지급한다. 다만, 우수 신고자에 대하여는 별도로 포상할 수 있다.

③ 신고자의 신고대상법인별 연간 누적 포상 포인트는 10 포인트를 초과할 수 없다.

부 칙

이 기준은 2024년 7월 22일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제4조(포상기준) ① 거래소는 신고내용과 관련하여 <u>코스닥시장상장법인이 불성실공시법인으로 지정된 경우 규정 제32조에 따라 부과된 벌점(규정 제34조에 따른 공시위반제재금으로 대체부과된 벌점을 포함)을 포상 포인트로 환산한다.</u> <u><신 설></u>	제4조(포상기준) ① ----- ----- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 호에서 정하는 방법으로 포상 포인트를 산정한다. 1. 신고자가 공시의무 위반사실을 신고한 코스닥시장상장법인(이하 이 조에서 ‘신고대상법인’이라 한다)이 불성실공시법인으로 지정된 경우 : 규정 제32조에 따라 부과된 벌점(규정 제34조에 따른 공시위반제재금으로 대체부과된 벌점을 포함한다)을 포상 포인트로 한다. 2. 신고대상법인이 불성실공시법인으로 지정예고 되었으나 지정유예 또는 미지정된 경우 : 포상 포인트 1 포인트를 부여한다.
② 거래소는 매 반기마다 신고	② -----

자의 누적 포상포인트가 1 포인트 이상이 되는 경우 1 포인트당 10만원(0.5포인트는 5만원)의 포상금(세후를 기준으로 하되 연간 총 포상금은 200만원을 초과할 수 없다)을 지급한다. 이 경우 우수 신고자에 대하여는 별도로 포상할 수 있다.	-----포상포인트를----- -----30만원-----15 만원)으로 산정한----- -----600만원----- -----, 다만, ----- -----.
③ 제1항에도 불구하고 특정 코스닥시장상장법인의 불성실 공시법인 지정으로 인한 신고자의 연간 누적 포상 포인트가 10포인트 이상이 된 이후 같은 신고자의 해당법인에 대한 신고내용과 관련하여 부과된 벌점은 포상 포인트로 환산하지 아니한다.	③ 신고자의 신고대상법인별 연간 누적 포상 포인트는 10포인트를 초과할 수 없다.